

정보공개 국민 안내서

- ◇ 공공기관이 보유·관리하는 정보를 청구·공개·제공하는 정보공개업무 전반의 제도·절차 등 안내서를 작성·배포하여 국민이 알기 쉽고 편리하게 이용하기 위함

I 개 요

- ① (목적) 국가기관·지방자치단체 등 공공기관이 업무 수행 중 생산·접수하여 보유·관리하는 정보를 공개*, 국민의 알권리 보장 및 국정운영 참여 유도
* 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제정·공포('96년)·시행('98년)
- ② (대상기관) 국가기관, 지방자치단체 및 공공기관 등
 - 국가기관 : 국회·법원·헌법재판소·선관위(해당기관에 직접 청구), 중앙행정기관 및 그 소속 기관, 행정기관위원회법에 따른 위원회
 - 지방자치단체, 공공기관운영법 제2조에 따른 공공기관

II 주요 내용

- ① (청구인) 모든 국민(청구인 본인 또는 그 대리인), 법인·단체(대표자의 명의), 외국인(국내거소자, 학술·연구 목적 일시적 체류자, 국내에 사무소가 있는 법인·단체)
- ② (청구 가능정보) 공공기관이 직무상 작성·취득하여 관리하고 있는 문서(전자문서 포함)·도면·사진·필름·테이프·슬라이드 및 이에 준하는 매체
- ③ (청구방법) 정보공개 청구서를 작성하여 정보공개포털(<http://open.go.kr>)을 이용*하거나 직접 제출(우편, FAX 등) 및 구술로 청구
* 정보공개포털 미이용 공공기관(KBS, 농협, LH 등)은 해당기관 홈페이지에 직접 청구
- ④ 주요 제공정보
 - (사전정보 공표) 국민들이 정보공개 청구 전에 국민생활과 밀접한 정책, 예산, 감사 등의 정보를 선제적·능동적 공개
 - (원문정보 공개) 공공기관에서 생산한 공개문서에 대해 별도의 국민의 청구가 없더라도 정보공개시스템을 통해 실시간 공개
 - (정보목록 공개) 공공기관이 보유·관리하는 정보에 대하여 국민이 쉽게 알 수 있도록 작성하여 갖추어둔 목록

III

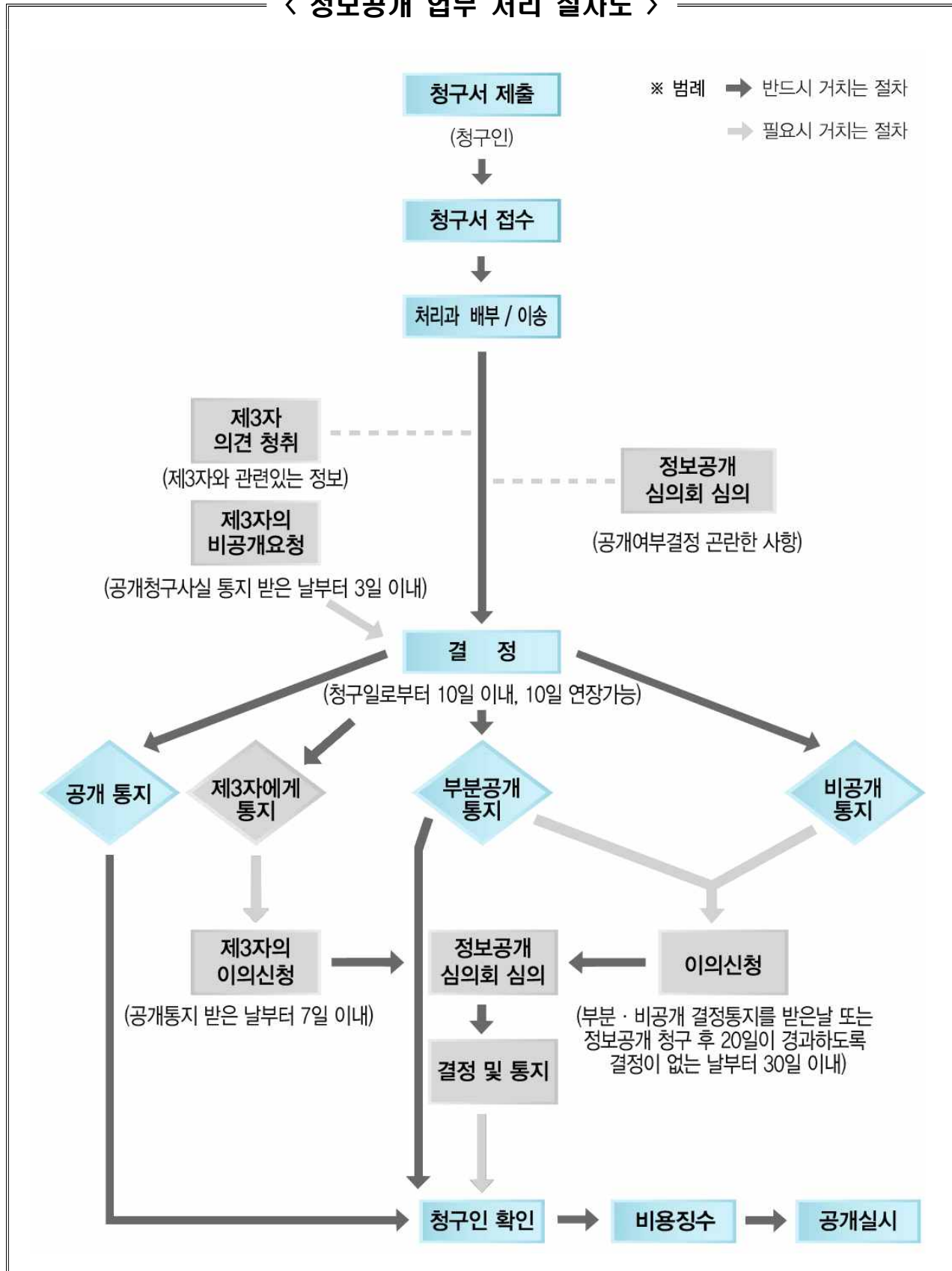
청구 절차

◆ 정보목록 검색, 원문정보 조회 ⇒ 정보공개 청구 ⇒ 공개여부결정(10일) ⇒ 정보공개

- ① (정보 조회) 원하는 정보가 있을 경우 정보공개포털(<http://open.go.kr>)에서 조회
- ② (정보공개 청구) 정보조회시 원하는 정보가 없을 경우 이를 보유·관리하는 공공기관에 정보공개 청구서를 기재하여 제출
 - 청구서 기재사항 : 청구인 정보(이름, 생년월일, 연락처, 주소), 청구내용, 공개방법 등
 - 청구 방법 : 정보공개포털(<http://open.go.kr>) 혹은 우편·팩스·직접 출석하여 신청
- ③ (공개여부 결정) 공공기관은 청구를 받은 날부터 "10일" 이내에 공개여부를 결정(부득이한 경우 10일의 범위내에서 연장 가능)
 - 공공기관은 청구정보가 제3자와 관련이 있는 경우 제3자에게 통보하고 필요한 경우 그 의견을 청취하여 결정
 - ※ 제3자의 비공개요청 : 공개청구된 사실을 통보받은 제3자는 의견이 있을 경우 통지받은 날로부터 "3일" 이내에 당해 공공기관에 공개하지 아니할 것을 요청
 - 정보공개심의회 : 공공기관은 공개청구된 정보의 공개여부를 결정하기 곤란한 사항과 이의신청사항을 심의하기 위하여 정보공개심 의회를 설치·운영
- ③ (공개여부 결정통지) 정보공개 결정시 공개일시·공개장소 등을 명시하여 청구인에게 통지(공개 결정한 날로부터 "10일" 이내에 공개)
 - 공개청구량이 과다하여 정상적인 업무수행에 현저한 지장을 초래할 우려가 있는 경우 해당 정보를 일정 기간별로 나누어 제공하거나 사본·복제물의 교부 또는 열람과 병행하여 2개월 이내 제공
 - 비공개정보와 공개정보가 혼합되어 분리가능한 경우 공개청구의 취지에 부합하는 범위내에서 부분공개 가능
 - 정보공개 방법 : 시청·열람 또는 사본·복제본의 교부
 - 문서, 도면, 카드, 사진 등 : 열람 또는 사본의 교부
 - 전자적 형태로 보유·관리하는 정보 : 파일을 복제하여 정보공개 시스템으로 송부, 매체에 저장·제공, 열람·시청 또는 사본·출력물의 제공
 - 비용부담 : 정보의 공개·우송 등 비용은 실비의 범위에서 청구인이 부담

- ① (이의신청) 청구인은 공공기관의 비공개 또는 부분공개결정에 대하여 불복이 있는 때에는 결정통지를 받은 날부터 "30일" 이내에 이의신청
- **이의신청방법** : 이의신청서를 작성*하여 제출
 - * 신청인의 이름·주소·연락처, 공개여부결정내용, 이의신청의 취지·이유 등
 - **이의신청에 대한 결정** : 공공기관은 이의신청을 받은 날부터 "7일" 이내에 결정(부득이한 경우 7일 이내의 범위에서 결정기간을 연장가능)
 - ※ 각하 또는 기각결정을 하는 경우 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있으며, 공공기관은 이를 고지해야 함
 - **제3자의 이의신청** : 제3자로부터 비공개요청을 받은 공공기관이 공개결정을 하는 경우 제3자는 "7일" 이내에 공공기관에 이의신청 가능
 - ※ 이 경우 공공기관은 공개결정일과 공개실시일 사이에 최소한 30일의 간격, 제3자는 이 기간 내에 행정심판·소송제기와 동시에 집행 정지 신청하여 공개실시에 대한
- ② (행정심판) 행정심판법이 정하는 바에 따라 행정심판 청구
- **심판청구** : 청구인이 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복이 있는 때에는 이의신청 절차를 거치지 아니하고 청구할 수 있음
 - ※ 심판청구서는 피청구인인 행정청 또는 위원회에 제출해야 함, 다만, 국가기관이나 지자체 외의 공공기관의 결정에 대한 감독행정기관은 관계 중앙행정기관의 장이나 지방자치단체의 장으로 하게 됨
 - **심판청구기간** : 정보공개와 관련한 공공기관의 결정이 있음을 안 날부터 "90일" 이내 제기(정당한 사유가 없는 한 "180일"을 넘겨서는 아니됨)
 - **재결** : 피청구인인 행정청 또는 위원회가 심판청구서를 받은 날부터 "60일" 이내(부득이한 사정이 있는 때 1차에 한하여 "30일"의 범위내 연장가능)
- ③ (행정소송) 행정소송법이 정하는 바에 따라 행정소송을 제기
- **소송제기** : 청구인이 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복이 있는 때 이의신청·행정심판절차를 거치지 아니하고 소송 제기
 - **제소기간** : 공공기관의 결정이 있는 날 또는 행정심판을 거친 경우 재결서 정본의 송달을 받은 날부터 90일 이내 제기(1년이 지나면 제기할 수 없음)

〈 정보공개 업무 처리 절차도 〉



수수료 (제7조 관련)

공개대상	공개방법 및 수수료	
	열람·시청	사본(종이출력물)·인화물·복제물
문서· 도면· 사진 등	○ 열람 - 1일 1시간 이내: 무료 - 1시간 초과 시 30분마다 1,000원	○ 사본(종이출력물) - A3 이상 300원 · 1장 초과마다 100원 - B4 이하 250원 · 1장 초과마다 50원
필름· 테이프 등	○ 녹음테이프(오디오자료)의 청취 - 1건이 1개 이상으로 이루어진 경우 · 1개(60분 기준)마다 1,500원 - 여러 건이 1개로 이루어진 경우 · 1건(30분 기준)마다 700원 ○ 녹화테이프(비디오자료)의 시청 - 1편이 1롤 이상으로 이루어진 경우 · 1롤(60분 기준)마다 1,500원 - 여러 편이 1롤로 이루어진 경우 · 1편(30분 기준)마다 700원 ○ 영화필름의 시청 - 1편이 1칸 이상으로 이루어진 경우 · 1칸(60분 기준)마다 3,500원 - 여러 편이 1칸으로 이루어진 경우 · 1편(30분 기준)마다 2,000원 ○ 사진필름의 열람 - 1장: 200원 · 1장 초과마다 50원	○ 녹음테이프(오디오자료)의 복제 - 1건이 1개 이상으로 이루어진 경우 · 1개마다 5,000원 - 여러 건이 1개로 이루어진 경우 · 1건마다 3,000원 ※ 매체비용은 별도 ○ 녹화테이프(비디오자료)의 복제 - 1편이 1롤 이상으로 이루어진 경우 · 1롤마다 5,000원 - 여러 편이 1롤로 이루어진 경우 · 1편마다 3,000원 ※ 매체비용은 별도 ○ 사진필름의 복제 - 1컷마다 6,000원 ※ 매체비용은 별도 ○ 사진필름의 인화 - 1컷마다 500원 · 1장 초과마다 3"×5" 200원 5"×7" 300원 8"×10" 400원
마이크로필름·슬라이드 등	○ 마이크로필름의 열람 - 1건(10컷 기준)1회: 500원 · 10컷 초과 시 1컷마다 100원 ○ 슬라이드의 시청 - 1컷마다 200원	○ 사본(종이출력물) - A3 이상 300원 · 1장 초과마다 200원 - B4 이하 250원 · 1장 초과마다 150원 ○ 마이크로필름의 복제 - 1롤마다 1,000원

		※ 매체비용은 별도 ○ 슬라이드의 복제 - 1컷마다 3,000원 ※ 매체비용은 별도
전자파일	○ 전자파일(문서·도면·사진 등)의 열람 - 1일 1시간 이내 : 무료 - 1시간 초과 시 30분마다 1,000원 ○ 전자파일(오디오자료·비디오자료)의 시청·청취 - 1편: 1,500원 · 30분 초과 시 10분마다 500원	○ 사본(종이출력물) - A3 이상 300원 · 1장 초과마다 100원 - B4 이하 250원 · 1장 초과마다 50원 ○ 전자파일(문서·도면·사진 등)의 복제 - 무료 ※ 매체비용은 별도 ○ 전자파일로의 변환 등(문서·도면·사진 등) - 정보공개 처리를 위하여 전자파일로의 변환 작업이 필요한 경우에는 사본(종이출력물) 수수료의 1/2로 산정 - 부분공개 처리를 위하여 지움 작업 및 전자파일로의 변환 작업이 필요한 경우에는 사본(종이출력물) 수수료와 동일하게 산정 ※ 매체비용은 별도 ○ 전자파일(오디오자료·비디오자료)의 복제 - 1건(700MB 기준)마다 5,000원 - 700MB 초과 시 350MB마다 2,500원 ※ '21.12.23.부터 1GB마다 800원으로 수수료 변경 ※ 매체비용은 별도

< 비고 >

1. 정보통신망을 활용한 정보공개시스템 등을 통하여 공개하는 경우에는 전자파일의 복제 및 전자파일로의 변환 등의 경우를 적용하여 수수료를 산정한다.
2. 해당 공공기관에서 사본, 출력물, 복제물을 만들 수 있는 전산장비 등이 없거나 도면 등이 A3 규격을 초과하여 이를 복사할 장비가 없어 외부업체에 대행시키는 경우에는 청구인과 협의를 통하여 그 비용을 수수료에 포함하여 산정할 수 있다.
3. 수수료 중 100원 단위 미만 금액은 계산하지 아니한다.

< 정보공개법 제9조 >

제9조(비공개 대상 정보) ① 공공기관이 보유·관리하는 정보는 공개 대상이 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 공개하지 아니할 수 있다. <개정 2020. 12. 22.>

1. 다른 법률 또는 법률에서 위임한 명령(국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙·대통령령 및 조례로 한정한다)에 따라 **비밀이나 비공개 사항으로 규정된 정보**
 2. **국가안전보장·국방·통일·외교관계 등에 관한 사항**으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보
 3. 공개될 경우 **국민의 생명·신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할** 우려가 있다고 인정되는 정보
 4. **진행 중인 재판에 관련된 정보와 범죄의 예방, 수사, 공소의 제기 및 유지, 형의 집행, 교정(矯正), 보안처분에 관한 사항**으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 하거나 형사피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보
 5. **감사·감독·검사·시험·규제·입찰계약·기술개발·인사관리에 관한 사항이나 의사결정 과정 또는 내부검토 과정에 있는 사항** 등으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행이나 연구·개발에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보. 다만, 의사결정 과정 또는 내부검토 과정을 이유로 비공개할 경우에는 제13조제5항에 따라 통지를 할 때 의사결정 과정 또는 내부검토 과정의 단계 및 종료 예정일을 함께 안내하여야 하며, 의사결정 과정 및 내부검토 과정이 종료되면 제10조에 따른 청구인에게 이를 통지하여야 한다.
 6. 해당 정보에 포함되어 있는 **성명·주민등록번호 등 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보**로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 사항은 제외한다.
 - 가. 법령에서 정하는 바에 따라 열람할 수 있는 정보
 - 나. 공공기관이 공표를 목적으로 작성하거나 취득한 정보로서 사생활의 비밀 또는 자유를 부당하게 침해하지 아니하는 정보
 - 다. 공공기관이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익이나 개인의 권리 구제를 위하여 필요하다고 인정되는 정보
 - 라. 직무를 수행한 공무원의 성명·직위
 - 마. 공개하는 것이 공익을 위하여 필요한 경우로서 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체가 업무의 일부를 위탁 또는 위촉한 개인의 성명·직업
 7. 법인·단체 또는 개인(이하 "법인등"이라 한다)의 **경영상·영업상 비밀에 관한 사항**으로서 공개될 경우 법인등의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 정보는 제외한다.
 - 가. 사업활동에 의하여 발생하는 위해(危害)로부터 사람의 생명·신체 또는 건강을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보
 - 나. 위법·부당한 사업활동으로부터 국민의 재산 또는 생활을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보
 8. 공개될 경우 **부동산 투기, 매점매석 등으로 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있다고 인정되는 정보**
- ② 공공기관은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보가 기간의 경과 등으로 인하여 비공개 대상 정보의 필요성이 없어진 경우에는 그 정보를 공개 대상으로 하여야 한다.
- ③ 공공기관은 제1항 각 호의 범위에서 해당 공공기관의 업무 성격을 고려하여 비공개 대상 정보의 범위에 관한 세부 기준(이하 "비공개 세부 기준"이라 한다)을 수립하고 이를 정보통신망을 활용한 정보공개시스템 등을 통하여 공개하여야 한다. <개정 2020. 12. 22.>
- ④ 공공기관(국회·법원·헌법재판소 및 중앙선거관리위원회는 제외한다)은 제3항에 따라 수립된 비공개 세부 기준이 제1항 각 호의 비공개 요건에 부합하는지 3년마다 점검하고 필요한 경우 비공개 세부 기준을 개선하여 그 점검 및 개선 결과를 행정안전부장관에게 제출하여야 한다. <신설 2020. 12. 22.> [전문개정 2013. 8. 6.]